

1500548-19.2022.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Emerson Sumariva Júnior

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... realizando atos de comércio não impede a afirmação do tráfico de drogas quando presentes outras circunstâncias indicativas da destinação comercial como quantidade, forma de acondicionamento e local dos fatos. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO. PRISÃO EM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

3ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-925

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500548-19.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500548-19.2022.8.26.0603

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2097482/2022 - CPJ

ARAÇATUBA PLANTÃO, 24186599 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 2097482 - 2ª ENTORPECENTES-

DEIC-DEINTER10, 105/2022 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANA SOARES DE SOUSA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Emerson Sumariva Júnior

Processo nº: 1500548-19.2022

Vistos.

VALDEMIR ARAÚJO DOS SANTOS FILHO e ANA SOARES DE SOUZA, qualificados nos autos, foram denunciados, ele como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 e no artigo 16, parágrafo 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, c.c. artigo 69, do Código Penal, ela como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 porque: a) no dia 8 de abril de 2022, por volta das 7 horas, na rua Carlos Berger, 692, em Araçatuba, tinham em depósito, para traficar, 278,57 g de cocaína (laudos de fls. 51/52 e fls. 142/144), tudo pronto para a mercancia, sem autorização e em desacordo com

determinação legal e regulamentar, sendo substâncias entorpecentes determinantes de dependência física e psíquica; também tinham R\$ 245,00 em notas diversas; b) no mesmo contexto fático, o réu Valdemir possuía arma de fogo com a numeração suprimida, sem autorização legal e regulamentar, municiado com três cartuchos íntegros e três deflagrados (perícia de fls. 128/134).

Notificados, os réus apresentaram respectivas defesas preliminares. Denúncia recebida, o processo teve regular tramitação.

As partes apresentaram suas alegações finais. Sustentando haver prova parcial dos fatos imputados, o Promotor de Justiça pediu a condenação do réu Valdemir nos crimes de tráfico e posse/porte ilegal de arma de fogo. Os cultos Defensores, em bem cuidadas razões, pugnam pela improcedência da ação por falta de provas; de forma alternativa, no caso de condenação, pedem pelas benesses legais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente em parte.

Com efeito, a prova produzida sob o crivo do contraditório autoriza a condenação do réu Valdemir Araújo dos Santos Filho; em relação à ré Ana Soares de Souza, a prova se mostrou frágil, sendo o caminho da absolvição.

Os policiais civis Edison Luís Rodrigues e Wagner Adriano Gomes, de forma uníssona, incriminaram o réu Valdemir; informaram que o réu Valdemir teve um relacionamento amoroso com Janine Cristina Barbosa Marques e começou a ameaça-la utilizando arma de fogo, sendo o fato comunicado para a Polícia Civil; também obtiveram a informação de que o réu se dedicava ao tráfico de drogas no local indicado na peça acusatória; munidos do devido mandado de busca judicial, foram até o imóvel, precisando arrombar o portão, em razão dos moradores não atenderem aos policiais, encontrando o réu num dos cômodos deitado numa cama; em seu poder encontraram um revólver Taurus, calibre 38, com numeração suprimida, municiado com 3 cartuchos íntegros e outros 3 deflagrados (perícia de fls. 128/134); encontraram com o réu também a quantia de R\$ 245,00 em notas diversas e um telefone celular; no quarto da ré, que é mãe do réu, encontraram dentro do seu guarda roupa, uma mochila contendo 354 porções de cocaína, prontas para a mercancia, e dezenas de tubos plásticos vazios sem uso, idênticos àqueles cheios de cocaína.

Insta mencionar que os depoimentos policiais foram com luxo de minúcias, incriminando o réu nos delitos; destaca-se que o réu já era conhecido nos meios policiais, sendo inclusive reincidente (fls. 164/167); as pequenas contradições verificadas reforçam ainda mais a veracidade das versões policiais, incriminando os acusados.

Em relação à ré Ana Soares de Souza, mãe do réu, a prova não se mostrou sólida; tudo indica que todos os entorpecentes pertenciam ao seu filho, o réu Valdemir. As testemunhas de defesa da ré Ana Soares de Souza Letícia Pichutti Carrico e Fabiana Pichutti Martos teceram suas considerações; Letícia informou que a ré trabalha com reciclagem, dando boas informações a seu respeito; Fabiana informou que conhece a ré Ana, dizendo ser boa pessoa; nenhuma delas presenciou a prisão da acusada.

Em seu interrogatório policial, com riqueza de detalhes, o réu confessou ambos os delitos, inocentando sua mãe (ré Ana Soares); em juízo, sob o crivo do contraditório, manteve a confissão policial, confirmando que estava traficando; sua mãe não sabia que vendia droga e nem que guardava na casa; em relação a arma e munição, tinha ambas para sua defesa; a ré Ana Soares, na fase policial, negou o tráfico, dizendo que a droga e a arma eram de seu filho Valdemir; em juízo, sob o crivo do contraditório, informou que não sabia que seu filho era traficante e nem que tinha arma na casa; disse desconhecer que seu filho guardava as drogas e a arma em sua casa.

As circunstâncias da apreensão, a expressiva quantidade de entorpecente apreendida, não deixam dúvidas de que os fatos ocorreram como foram relatados na denúncia em relação ao réu Valdemir.

No tocante à arma de fogo e as munições, patente que tinha a sua posse irregular, estando com a numeração suprimida, sendo a conduta tipificada no artigo 16, parágrafo 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03.

Os fatos apurados também se amoldam à figura delituosa tipificada pelo artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. A quantidade, a diversidade, a forma de acondicionamento, o local em que se deram os fatos, e a posição do réu que já tem condenações anteriores, sendo reincidente e, por fim, os relatos ofertados pelos policiais, tornam indubitosa a destinação comercial.

Nesse contexto, não há como se sustentar definição jurídica diversa daquela proposta pelo Ministério Público não havendo que se falar em desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

Por outro lado, o fato de o réu não ter sido surpreendido realizando atos de comércio não impede a afirmação do tráfico de drogas quando presentes outras circunstâncias indicativas da destinação comercial como quantidade, forma de acondicionamento e local dos fatos. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. RESPALDO LEGAL. CRIME PERMANENTE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DENÚNCIA. RÉU SOLTO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ESTABELECIDAS. AUSENTAR-SE DA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 7. É firme o entendimento desta Corte Superior de que "o crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento" (STJ, HC 382.306/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2017, DJe 10/2/2017). (...) 13. Habeas corpus não conhecido.2 (STJ, HC 437.114/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018). HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE DE FLAGRANTE EM CRIMES PERMANENTES. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO OU AUTORIZAÇÃO. (ART. 5º, XI, CF). PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO PENAL SUI GENERIS DO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE PROVAS. MERCANCIA. PRESCINDIBILIDADE. TIPO MISTO ALTERNATIVO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 4. O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento. 5. Habeas Corpus não conhecido. (STJ, HC 382.306/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 10/02/2017).

Não há excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. O réu é plenamente imputável. Ademais, não há nada nos autos que possa colocar em dúvida a palavra dos policiais ou que possa indicar que eles desejam incriminar o réu injustamente.

Nesse sentido:

PROVA - Testemunha - Palavra de policial - Credibilidade - Ausência de qualquer razão concreta para duvidar das incriminações lançadas contra os réus pelo agente público - Relatos que encontram total apoio na robusta prova documental carreada aos autos que reforçam o convencimento acerca da autoria atribuída aos acusados - Entendimento - Preliminares rejeitadas e recursos improvidos. (Apelação n. 990.09.260677-8 - São Paulo - 8ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Roberto Mário Mortari - 16/12/2010 - 15710 - Unânime)

PROVA - Testemunha - Policial - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - O depoimento de policiais é tão válido como qualquer outro testemunho - A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra -

Precedentes do Supremo Tribunal Federal - Recurso da defesa, improvido neste aspecto. (Apelação n. 990.10.245941-1 - São Paulo - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Francisco José Galvão Bruno - 09/12/2010 - 5418 - Unânime).

Não havendo dúvidas sobre a autoria, a materialidade dos delitos está bem comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de exame químico-toxicológico, além do exame da munição, tudo anexado aos autos (fls. 51/52 e fls. 142/144, para as drogas, e fls. 128/134 para a arma e as munições).

Passo à dosagem da pena, na primeira fase, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06. O réu Valdemir é portador de péssimos antecedentes criminais (fls. 69/74); na fase policial, confessou o crime, com detalhes, sendo sua confissão importante no deslinde do caso; a quantidade de droga encontrada foi grande; assim, para o crime de tráfico, fixo a pena base acima do mínimo legal, em cinco (5) anos e seis (6) meses de reclusão e pagamento de quinhentos e vinte (520) dias-multa, no valor unitário mínimo; na segunda fase, em razão de sua reincidência (fls. 164/167), aumento a pena em um quarto, fixando-a em seis (6) anos, dez (10) meses e quinze (15) dias de reclusão e pagamento de seiscentos e cinquenta (650) dias-multa, no valor unitário mínimo; em razão de sua confissão judicial, diminuo a pena em um sexto, fixando a pena em cinco (5) anos, oito (8) meses e vinte e dois (22) dias de reclusão e pagamento de quinhentos e quarenta e um (541) dias-multa, no valor unitário mínimo; na terceira fase, deixo de aplicar a regra elencada no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, uma vez que o réu é reincidente. Isto porque o dispositivo legal estabelece que a causa de diminuição de pena será aplicada apenas aos acusados primários e de bons antecedentes, requisito não satisfeito pelo réu. Nesse sentido: (...) 5. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art.33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). 6. Reconhecidos os maus antecedentes da paciente, não se admite a aplicação da mencionada benesse, porquanto ausente o preenchimento dos requisitos legais. (...). (HC 397.129/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 01/12/2017).

Para o crime previsto na Lei 10.826/03, observando os mesmos dispositivos acima, fixo a pena base do réu no mínimo legal, em três (3) anos de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa, no valor unitário mínimo; na segunda fase, em razão de sua reincidência (fls. 164/167) aumento sua pena em um quarto, fixando-a em três (3) anos e nove (9) meses de reclusão e pagamento de doze (12) dias-multa, no valor unitário mínimo; em razão de sua confissão judicial, reduzo a pena em um sexto, fixando-a em três (3) anos, um (1) mês e quinze (15) dias de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa, no valor unitário mínimo; na terceira fase, não há causa de diminuição ou aumento de pena. Por fim, aplicando o disposto no artigo 69, do Código Penal, fixo a pena do réu em oito (8) anos, dez (10) meses e sete (7) dias de reclusão e pagamento de quinhentos e cinquenta e um (551) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Torno a pena definitiva, ante a ausência de outras causas ou circunstâncias modificadoras.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação penal para CONDENAR o réu VALDEMIR ARAÚJO DOS SANTOS FILHOS, qualificado nos autos, à pena de oito (8) anos, dez (10) meses e sete (7) dias de reclusão e pagamento de quinhentos e cinquenta e um (551) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 e artigo 16, parágrafo 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03; ABSOLVO a ré ANA SOARES DE SOUZA, qualificada nos autos, da imputação descrita na denúncia, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Tratando-se de crime de tráfico de entorpecente, delito grave e que exige reprimenda severa, equiparado a hediondo, para o réu Valdemir, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. CONDUTA FLAGRADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE

PREJUÍZO. RÉU REINCIDENTE. ÚNICA CONDENAÇÃO PARA AGRAVAR A PENA E NEGAR A APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] V - A reincidência pode ensejar o agravamento da pena, na segunda fase da dosimetria, bem como impedir a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, na medida em que a primariedade é requisito para a incidência desse benefício. Ressalta-se que, por não ser a reincidência elemento constitutivo ou que qualifica o crime de tráfico de drogas, mas apenas um dos requisitos para a incidência de determinado benefício penal, não há falar em bis in idem. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 480.676/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019).

Ainda no mesmo julgado supracitado, assim se manifestou o Exmo. Ministro Relator: Dessa forma, extrai-se que a pena do paciente foi agravada em razão da reincidência, circunstância que também foi utilizada para a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Sobre o tema, importa considerar que a reincidência é circunstância que sempre agrava a pena, quando não constitui ou qualifica o crime, nos termos do art. 61, inciso I, do Código Penal. Outrossim, a reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário. Dessa forma, a reincidência pode ensejar o agravamento da pena, na segunda fase da dosimetria, bem como impedir a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, na medida em que a primariedade é requisito para a incidência desse benefício. Ressalta-se que, por não ser a reincidência elemento constitutivo ou que qualifica o crime de tráfico de drogas, mas apenas um dos requisitos para a incidência de determinado benefício penal, não há falar em bis in idem. Nesse sentido, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR À PENA DE MULTA. INCIDÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. Documento: 93608481 - RELATÓRIO, EMENTA E VOTO - Site certificado Página 10 de 12 Superior Tribunal de Justiça 11.343/06. RÉU REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE. ÚNICA CONDENAÇÃO PARA AGRAVAR A PENA E NEGAR A APLICAÇÃO DA MINORANTE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 4. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). 5. Reconhecida pela Corte de origem a reincidência do paciente, é incabível a aplicação da mencionada benesse, porquanto não preenchidos os requisitos legais. Precedentes. 6. Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência, ainda que decorrente de apenas uma condenação transitada em julgado, pode ser utilizada para agravar a pena e, concomitantemente, para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sem se falar em bis in idem. Precedentes. [...] 8. Habeas corpus não conhecido" (STJ - HC n. 393.709/SP, Quinta turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/6/2017, grifei).

"[...] CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS. RÉU REINCIDENTE. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PREVISTOS NO DISPOSITIVO LEGAL EM QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA MINORANTE. COAÇÃO ILEGAL NÃO CARACTERIZADA. 1. Não é possível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 ao réu reincidente, pois não preenchidos os requisitos legais para a concessão da benesse. Precedentes. 2. De acordo com a jurisprudência pacífica deste Sodalício, a utilização da agravante da reincidência para fins de obstar a aplicação da causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas não configura indevido bis in idem. [...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento" (STJ - AgRg no AREsp n. 557.934/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/5/2017, grifei).

A quantidade de pena imposta, somada à reincidência, afastou a possibilidade de imposição de regime prisional mais brando. Não há violação do princípio da proporcionalidade. É a resposta punitiva adequada a se considerar a maior

reprovabilidade que comporta os fatos.

Pelo mesmo motivo, mormente para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, deverá permanecer preso, estando mais do que justificada sua prisão cautelar, ainda mais agora com a presente condenação. Expeça-se ofício de recomendação.

Decreto também o perdimento de dinheiro apreendido nos autos vinculado ao réu Valdemir.

Em relação à ré Ana Soares, após o trânsito em julgado, proceda-se a restituição do seu celular apreendido, assim como de quantia que ficar demonstrada ser dela.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Araçatuba, 15 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA